

[별표]

국외조달 적격심사기준

1. 적격심사 항목 및 배점 한도

구 분	심사분야	심 사 항 목	배점한도	비고
계			100	
가.계약 이행 능력	소 계		50	
	1)이행실적	관납 및 민수실적	15	
	2)업체 신용도	신용 평가 점수	35	
나.입찰가격		입찰가격	50	
다.신인도	1)계약이행 성실도	① 납품지연 ② 하자발생 및 하자미구상기간 ③ 우수업체 표창 수여업체 ④ 계약이행보증금 설정 지연 ⑤ 보안사고 발생 ⑥ 불공정행위 이력	+3 ~ -22	
라.결격사유	1)납품이행 결격여부	① 현재 부도상태에 있거나, 부도 또는 파산 우려가 있어 당해 계약이행이 어렵다고 판단되는 경우(단, 법정관리, 화의인가 결정 등 법원의 정상화 판결을 받은 경우는 제외) ② 상사중재결정문 또는 법원판결문에 따른 이행을 완료하지 않은 업체	-20	

<주>

A. 심사항목별 평가계산은 소수점이하 5자리수에서 반올림한다.

2. 심사항목별 평가방법

가. 계약이행 능력

1) 이행실적 : 배점한도 15점

심사항목	평가요소	배점	등급	평점
관납 및 민수 실적	납품실적 비율 (총납품실적÷ 조달지시가)×100	15	A. 100%이상 B. 80%이상 ~ 100%미만 C. 60%이상 ~ 80%미만 D. 60%미만	15 14 13 12

<주>

A. 납품실적 인정범위는 다음과 같다.

- 방위사업청 납품실적은 최근 3년내 동종품목 납품실적을 평가하되 업체에서 제출한 계약번호를 기초로 계약담당공무원이 통합사업관리정보체계 등을 통해 확인하여 인정한다. 단, 부품구매의 경우는 국제부품 계약(상업)을 체결하여 납품한 모든 품목의 실적을 합산하여 평가한다.
- 국내 공공기관 납품실적은 최근 3년내 동종품목 납품실적을 평가하되, 납품받은 해당기관에서 발행한 납품실적증명서에 의하여 확인된 경우에 한하여 인정한다.
- 외국정부 및 민수 납품실적은 최근 3년내 동종품목 납품실적을 평가하되, 납품받은 해당 외국기관 및 업체에서 발행한 공증된 납품실적증명서에 의하여 확인된 경우에 한하여 인정한다.

B. 동종품목이라 함은 계약대상품목과 군급번호가 일치하거나 동등이상의 성능을 충족하는 품목을 말한다.

C. 통화간 환율계산은 입찰참가 등록마감일 전일 현재의 외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정 환율(매매기준일)을 적용한다.

2) 업체신용도 : 배점한도 35점

① 평가등급 및 평점

한국평가데이터	NICE D&B	신용평가등급확인서 (공공기관제출용)	평점
AAA	AAA	AAA+,0,-	100
AA	AA	AA+,0,-	97
A	A	A+,0,-	94
BBB	BBB	BBB+,0,-	91
BB	BB	BB+,0,-	88
B	B	B+,0,-	85
CCC 이하	CCC 이하	CCC+ 이하	0

<주>

- A. 적격심사 대상자는 평가기준일 이전에 평가한 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급 확인서를 제출하여야 한다. 단, 유효기간에 대해 별도 표시가 없는 경우 적격심사 평가기준일 이전 3개월 이내에 평가한 평가등급을 유효한 것으로 본다.
- B. 신용평가는 신용평가등급 확인서를 통해 확인할 수 있는 신용평가등급(국내변환등급)을 근거로 하며 입찰 시 유효한 신용평가등급 확인서는 다음과 같다.
 1. 국외업체 : 방위사업청이 지정한 신용평가회사를 통해 발급받은 신용평가등급 확인서. 이 경우 신용평가등급확인서에는 ‘국내변환등급’이 있어야 한다.
 - 한국평가데이터 : 해외기업신용조사서
 - NICE D&B : 해외기업국문보고서
 2. 국내공급업체 : 위 1에 해당하는 신용평가등급확인서 또는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조제2항 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용정보회사 또는 신용평가회사’로부터 발급받은 신용평가등급 확인서(공공기관제출용)
- C. 합병 또는 분할한 업체에 대하여는 합병 또는 분할 후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며, 합병 시 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병 대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.
- D. 적격심사 대상업체가 2개 이상의 신용평가회사의 신용평가등급 확인서를 제출한 경우, 가장 낮은 신용평가등급을 적용한다.

② 평점산식 : 신용평가 평점 x (업체 신용도 배점(35) / 총배점(100))

나. 입찰가격 : 배점한도 50점

심사항목	평가요소	배 점	평 점
입찰가격	투찰률	50	평점산식 참조

○ 입찰가격 평점산식

$$\text{평점(점)} = 50 \times \left(\frac{\text{최저입찰가격}}{\text{당해업체 입찰가격}} \right)$$

- 소수점 5자리수에서 반올림 한다.
- 최저평점은 2점으로 한다.

다. 신인도(배점한도 : +3점 ~ -22점)

1) 계약이행 성실도

① 납품지연

심사항목	평 가 요 소	배점	등급	평점
납품지연	최근 1년내 지체상금 부과를 받은 자 (총지체상금액÷총계약금액) × 100	-3	A. 5% 이상	-3
			B. 3% 이상 5% 미만	-2
			C. 3% 미만	-1
	방위사업청장으로부터 채권 납부 통보를 받고도 입찰참가등록마감일 전일 기준 1년 이상 채무를 불이행하고 있는 자 ※ 단, 채무에 대한 지급보증서 등 담보를 제공하였거나 소송 또는 중재 절차로 채무에 대해 분쟁중인 경우는 제외한다.	-1	지체상금 미이행	-1

<주>

- A. 최근 1년내 해당 발주기관과의 계약 이행한 실적 또는 계약 이행과정에서 발생한 모든 사실에 대하여 평가한다.
- B. 2건 이상 납품이 지연된 건이 발생시 기간 내 부과한 지체상금 총액을 지체상금 발생 해당 계약 건 전체의 계약금액 총액으로 나눈 백분율을 적용한다.
- C.“최근 1년내 지체상금 부과를 받은 자” 관련, 최근 1년내 지체상금 부과일의 시점 기준은 다음과 같다.
 1. 지체상금 면제원이 제출되지 않은 경우 : 지체상금 기 부과일
 2. 지체상금 면제원에 대한 결정(지체상금 부과로 결정)이 이루어진 경우 : 지체상금 면제원에 대한 결정일
 3. 지체상금 면제원이 취소 요청된 경우 : 지체상금 면제원의 취소 요청일
- D. 최근 1년 내에 지체상금이 부과되었더라도, 제4조 제1항의 규정에 의한 기한(제2항이 적용되는 경우에는 제2항의 규정에 의한 기한)까지 해당 계약에서 지체상금 면제원이 제출된 경우에는 다음과 같이 평가한다.
 1. 심사기준일(입찰참가등록 마감일 전일)까지 지체상금 면제원에 대한 결정이 되지 않거나 지체상금 면제원이 취소 요청되지 않은 경우 : 기 부과된 지체상금을 납품지연 심사항목의 지체상금 계산에 포함하지 않는다.
 2. 심사기준일(입찰참가등록 마감일 전일)까지 지체상금 면제원에 대한 결정(지체상금 부과로 결정)이 이루어진 경우 : 결정된 지체상금을 납품지연 심사항목의 지체상금으로 계산한다.
 3. 심사기준일(입찰참가등록 마감일 전일)까지 지체상금 면제원이 취소 요청된 경우 : 기 부과된 지체상금을 납품지연 심사항목의 지체상금으로 계산한다.
- E. D에도 불구하고 입찰참가등록마감일 전일까지 방위사업청 옴부즈만 지체상금심의위원회에 의한 면제 결정, 국가계약분쟁조정위원회의 조정, 법원 확정 판결에 의하여 지체상금이 감액된 경우 해당 금액을 지체상금 기준액으로 평가한다.
- F. 지체상금 면제원이 결정된 시점은 해당 계약관이 면제승인 후 결과를 계약상대자에게 통보한 때를 말한다.

② 하자발생 및 하자미구상기간

심사항목	평 가 요 소	배점	등 급	평점
하자발생	하자발생비율 (총하자금액÷ 총계약금액)×100 및 이행여부	-5	A. 20%이상 발생 B. 15%이상 20%미만 발생 C. 10%이상 15% 미만 발생 D. 6%이상 10% 미만 발생 E. 6% 미만 발생	-5 -4 -3 -2 -1
하자 미구상 기간	입찰 등록마감일 전일 기준 하자 미구상 기간	-3	A. 541일 이상 B. 361일 이상 540일 미만 C. 181일 이상 360일 미만	-3 -2 -1

<주>

- 하자발생은 최근 1년 이내 해당 발주기관과의 계약이행한 실적 또는 계약이행과정에서 발생한 모든 사실에 대하여 평가한다. 평가 시 하자발생일은 검사기관으로부터 하자로 판정되어 업체에 통보한 날짜를 기준으로 판단한다.
- 2건 이상 하자 발생 시 기간 이내 하자 발생금액 총액을 하자 해당 계약 건의 계약금액 총액으로 나눈 백분율을 적용한다.
- 하자미구상기간은 입찰 등록마감일 전일 기준으로 하자가 2건 이상일 경우 미구상기간이 가장 긴 하자 건을 적용한다.

③ 우수업체 표창 업체

심사항목	평가요소	배점	등 급	평점
우수업체 표창	최근 3년내 방위사업청으로부터 계약 이행에 관련하여 우수업체 표창을 받은 자	+3	A. 최우수업체 B. 우수업체	+3 +1

<주>

- 최근 3년 이내 방위사업청으로부터 계약 이행과 관련하여 우수업체 표창 또는 감사장을 수여받은 무역중개업자 및 국내업체가 직접 입찰에 참여시 상기 등급의 등급별 가점을 부여한다.
- 우수업체 표창 또는 감사장을 수여받은 무역중개업자가 국외업체를 대리하여 입찰에 참여하는 경우에는 국외업체에 상기 등급의 가점을 부여하되 ‘최근 3년간 계약실적이 있는 업체 중 부정당업자 제제, 지체상금 부과, 하자발생사실이 없는 경우에만 가점을 부여하여 평가한다.
- 표창시 우수업체 가점 부여 적용일은 표창일로부터 적용한다.

④ 계약이행보증금 설정 지연

심사항목	평가요소	배점	등 급	평점
이행 보증금 설정 여부	계약 조건에서 정해진 기한을 기준으로 계약이행보증금의 설정 지연 여부	-4	A. 3개월 이상 B. 2개월 이상 3개월 미만 C. 1개월 이상 2개월 미만 D. 1개월 미만	-4 -3 -2 -1

<주>

- A. 최근 3년 이내에 방위사업청과 체결된 계약에 대하여 적용하되 계약이행한 실적 또는 계약이행과정에서 발생한 모든 사실에 대하여 평가한다.
- B. 2회 이상 계약이행보증금 설정 지연 시 합산하여 해당 등급을 적용한다.

⑤ 보안사고 발생

심사항목	평가요소	배점	등 급	평점
보안사고 발생	보안사고 발생 사실이 있는자	-4.0	○ 최근 3년 이내 보안사고 발생 사실이 있는자 A. 징역형(유예형 불문) B. 벌금형(유예형 불문) C. 기소 D. 기소유예	-3.0 -2.0 -1.5 -1.0
			○ 감점대상 사건이 1개를 초과하거나 총 피의자(피고인)이 1인을 초과할 경우, 가장 높은 감점에 초과 1건(1인)당 -0.3점씩 추가 감점	-0.3

<주>

- A. 보안사고 발생은 입찰참가 등록마감일 전일 기준 최근 3년 이내에 「군사기밀보호법」, 「방위산업기술보호법」 위반으로 기소유예 또는 기소되거나 형벌이 확정된 경우(확정일자 기준)를 감점대상으로 한다.
- B. 피의자(피고인)이 해당 「군사기밀보호법」, 「방위산업기술보호법」 위반 사건 당시 적격심사 대상 업체 소속직원인 경우에 적용한다.
- C. 입찰참가 등록마감일 전일 기준 3년 이내에 기소되어 유죄의 판결을 받아 확정된 사건의 경우 형사처벌 감점기준을 적용한다.
- D. 기소로 감점을 받은 경우에는 기소일로부터 3년이 경과한 후 동일 사건으로 유죄의 판결을 받아 형이 확정된 경우라도 형사처벌 감점을 받지 아니한다.

- E. 기소 후 무죄판결이 확정된 경우나 기소유예 처분이 취소된 경우에는 감점에 반영하지 아니한다.
- F. 동일 사건으로 「군사기밀보호법」과 「방위 산업기술보호법」을 중복 위반하여 처벌을 받은 경우 둘 중 높은 점수를 적용한다.
- G. 「방위산업기술보호법」위반과 관련하여 입찰업체의 자진신고를 접수하여 수사가 착수된 것으로 인정되는 경우에는 감점 대상에 제외한다.
- H. 적격심사 대상자는 「군사기밀보호법」 및 「방위산업기술보호법」위반에 대한 자체 조사확인 등을 통해 [별지 제3호]에 따른 법 위반 처벌이력 확인서를 제출하여야 한다.

⑥ 불공정행위 이력

심사항목	평가요소	배점	등 급	평점
불공정 행위 이력	불공정행위 누적 점수	-2.0	불공정행위로 최근 3년 이내에 방위사업청장으로부터 부정당업자 입찰참가자격 제한 처분을 받은 사실이 있는 자로서 불공정행위 누적점수가 아래에 해당하는 자 A. 20점 이상 B. 15점 이상 ~ 20점 미만 C. 10점 이상 ~ 15점 미만 D. 5점 이상 ~ 10점 미만	-2.0 -1.5 -1.0 -0.5

<주>

- A. 불공정행위 누적점수에 대한 이력평가 기준은 [별지 제2호]의 기준표를 따른다.